

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5293/2538

นายปลื้ม เพ็ชรสงค์  
นายรอด จันทร์พงศ์  
วัดนางพญา

โจทก์  
จำเลย  
จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา 60

แม้ว่าจำเลยร่วมจะไม่ระบุให้ชัดเจนในหนังสือมอบอำนาจว่าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ้องแย้งได้ แต่หลังจากที่ผู้รับมอบอำนาจได้ฟ้องแย้งไว้แล้ว จำเลยร่วมก็ได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ้องแย้งได้ ถือได้ว่าจำเลยร่วมได้ให้การสัตยาบันการกระทำของผู้รับมอบอำนาจตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 จำเลยร่วมจึงมีอำนาจฟ้องแย้งได้

---

แม้ว่าจำเลยร่วมจะไม่ระบุให้ชัดเจนในหนังสือมอบอำนาจว่าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ้องแย้งได้ แต่หลังจากที่ผู้รับมอบอำนาจได้ฟ้องแย้งไว้แล้ว จำเลยร่วมก็ได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ้องแย้งได้ ถือได้ว่าจำเลยร่วมได้ให้การสัตยาบันการกระทำของผู้รับมอบอำนาจตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 จำเลยร่วมจึงมีอำนาจฟ้องแย้งได้

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

### ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสมชาย อุดมวงศ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

## หมายเหตุ